

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4501/2542

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม นพเก้า
บริษัท อริยะ เซอร์วิส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

การพิจารณาทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาว่าจะฎีกาในข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องพิจารณาส่วนของฟ้องแย้งต่างหากจากส่วนของฟ้องเดิม เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาในส่วนของฟ้องแย้งไม่เกิน 200,000 บาท ย่อมต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,462,467.12 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,402,295 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ชำระเงิน 128,370 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 128,370 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย กับให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 802,295 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า 'ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในเหตุเพลิงไหม้รถของโจทก์นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามที่โจทก์นำสืบตรงกับข้อนำสืบของจำเลย ว่า รถของโจทก์มีปัญหาเรื่องปั๊มไฮดรอลิกรั่วและได้ส่งให้จำเลยซ่อมแล้ว ซึ่งทำการซ่อมโดยใช้กาวและผ้าเทปพันอุดไว้เมื่อโจทก์นำรถไปใช้งานก็เกิดปัญหาความร้อนของเครื่องยนต์สูงตลอดจนมีการรั่วซึมอีก ฝ่ายโจทก์ได้ติดต่อฝ่ายจำเลยส่งช่างมาตรวจแล้ว ช่างของจำเลยได้ยืนยันว่ารถของโจทก์ยังสามารถใช้งานได้โดยการรั่วซึมของปั๊มไฮดรอลิกนั้น จะก่อปัญหาให้ทำงานช้าลงเท่านั้น แต่หลังจากนั้นก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ชี้ชัดถึงการทำงานของช่างฝ่ายจำเลยทำการซ่อมปั๊มไฮดรอลิกให้แก่โจทก์ครั้งแรกโดยใช้วิธีทากาวและพันผ้าเทป ซึ่งเป็นวิธีการชั่วคราวที่ไม่รับผิดชอบ เรียกได้ว่าเป็นแบบสุกเอาเผากินครั้นเมื่อรับแจ้งจากฝ่ายโจทก์ถึงปัญหาในวันต่อมา หลังจากโจทก์นำรถไปใช้งานแล้วนั้นฝ่ายจำเลยก็ยังคงยืนยันกรานรับรองกับโจทก์ให้ใช้รถดังกล่าวทำงานต่อไปอีก ทั้ง ๆ ที่

เกิดปัญหาเครื่องยนต์ความร้อนสูงและมีการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิกนั้นอีก ถือได้ว่าเป็นคำรับรองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความประมาทไม่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเช้าวันเกิดเหตุ โจทก์ได้ตามช่างของฝ่ายจำเลยไปตรวจดูอีกครั้งแล้ว หลังจากช่างของจำเลยกลับไปเพียงเล็กน้อยก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดถึงความระมัดระวังของโจทก์ในการตามช่างของจำเลยมาตรวจดู แต่ช่างของจำเลยเป็นฝ่ายที่ยืนยันรับรอง เป็นเหตุให้ฝ่ายโจทก์ใช้รถทำงานต่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ อันสืบเนื่องจากสาเหตุการรั่วของน้ำมันไฮดรอลิกที่รุนแรงขึ้น จากสภาพการฝ่าฝืนใช้งานตามคำยืนยันของช่างฝ่ายของจำเลย การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิกที่รุนแรงมากขึ้นดังกล่าว เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำมันไฮดรอลิกพุ่งไปกระทบความร้อนสูงของเครื่องยนต์ เป็นผลให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น และเกิดความเสียหายที่ปรากฏ นับได้ว่าเหตุเกิดจากความประมาทขาดความรับผิดชอบ ขาดสำนึกในความปลอดภัยในการซ่อม แต่แรกเป็นปฐมต่อเนื่องด้วยความประมาท ขาดสำนึกในความปลอดภัยในการแนะนำให้โจทก์ฝ่าฝืนใช้รถต่อไปทั้ง ๆ ที่เกิดปัญหาเครื่องยนต์มีความร้อนสูงและเกิดการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิกที่จำเลยซ่อมด้วยวิธีชั่วคราวดังกล่าวนั้นอีก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในที่สุด ข้อเท็จจริงของจำเลยที่พยายามนำสืบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการถูกกระแทกที่น้ำมันไฮดรอลิก โดยอ้างรอยบุ๋มเป็นรอยถูกชนกระแทกนั้น นอกจากจะเป็นเพียงการคาดเดาเอาเองแล้ว ยังปราศจากพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักพอที่จะชี้ให้เห็นว่ามีการชนกระแทกเกิดขึ้นก่อนการลุกไหม้นั้น อันจะเป็นการหักล้างข้อนำสืบของโจทก์ที่ยืนยันว่าหลังจากเกิดเพลิงไหม้แล้ว เพื่อประโยชน์ในการดับเพลิงได้ใช้ปั๊มของรถชุดอีกคันหนึ่งมาช่วยดึงฝาปิดเครื่องยนต์ออก เพื่อใช้ดินกลบการลุกไหม้นั้น ดังนี้ ร่องรอยที่เกิดจึงเกิดขึ้นภายหลังเพลิงลุกไหม้แล้วหาใช่เกิดขึ้นก่อนและเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ดังที่จำเลยพยายามแก้ตัวไม่ความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจึงตกแก่จำเลยชัดแจ้งดังที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดถูกต้องแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ต้องรับผิดชอบชำระค่าซ่อมรถของโจทก์เป็นเงิน 128,370 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องแย้งตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา เพราะเป็นการซ่อมที่ฝ่ายโจทก์ได้รู้เห็นและยอมรับแล้วนั้น เห็นว่า ตามฎีกาดังกล่าวเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ซึ่งการพิจารณาทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจะฎีกาในข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องพิจารณาส่วนของฟ้องแย้งแยกต่างหากจากส่วนของฟ้องเดิม เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาในส่วนของฟ้องแย้งไม่เกิน 200,000 บาท ย่อมต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่วินิจฉัย"

พิพากษายืน สำหรับฎีกาจำเลยในส่วนของฟ้องเดิม ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 8,000 บาท แทนโจทก์ ให้ยกฎีกาจำเลยในส่วนของฟ้องแย้ง ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วนของฟ้องแย้งจำเลยมิได้เสียมาด้วย จึงไม่จำต้องสั่งคืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-พูนศักดิ์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>